

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 126/2531

นายสังคม โอตโธสง กับพวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยอุตสาหกรรม กับ
พวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสินชัยอุตสาหกรรม ที่
1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายสุพรรณ ชัยเหม่ง ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการ
บังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1 ที่ 2 แกลงคัดค้าน (อันดับ 121)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชดเชยค่าเสียหายแก่โจทก์ที่
1 เป็นเงิน 23,000 บาท แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 210,000 บาท เฉพาะค่าเสียหายของ
โจทก์ที่ 2 ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบเงิน 100,000 บาท ให้จำเลยทั้งสามร่วมกัน
เสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะ
ชำระเสร็จ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 และจำเลยที่ 3 ต่างฎีกา (อันดับ 112,109)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 113 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาล จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 และที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางศาล จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกามีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สวัสดี รอดเจริญ-ส่อง สุขะปณณพันธ์-เดชา สุวรรณโณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
